

1500424-85.2021.8.26.0598
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO
Comarca: Barra Bonita
Foro: Foro de Barra Bonita
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 16/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 89/91) em face de CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barra Bonita
Foro de Barra Bonita
2ª Vara
Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500424-85.2021.8.26.0598 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500424-85.2021.8.26.0598
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 89/91) em face de CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, supostamente, no dia 04 de dezembro de 2021, às 10h00min, na Rua Francisca Turiaçu de Marchi, n. 950, Vila

Manoel Rayes, na cidade de Igarapu do Tietê/SP, Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, 03 porções de crack, com peso bruto de aproximadamente 19,77g e peso líquido de 0,52g; 03 porções de cocaína, com peso bruto de aproximadamente 19,41g e peso líquido de 0,47g; e 02 porções de maconha, com peso bruto de aproximadamente 21,33g e peso líquido de 1,91g, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o acusado, sendo certo que este, ao notar a aproximação da viatura, esboçou a intenção de deixar o local. Nessas condições, os policiais militares decidiram pela abordagem do indivíduo. Em revista pessoal, foram apreendidas as porções de drogas supracitadas, todas embaladas individualmente e prontas para a venda. Em poder do acusado também foi apreendido um telefone celular e a quantia em dinheiro de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais). O acusado confessou a propriedade das drogas e o propósito de tráfico, esclarecendo que venderia cada porção de maconha por R\$ 5,00, enquanto as porções de cocaína e crack seriam vendidas por R\$ 10,00 cada uma.

Auto de prisão em flagrante delito à fl. 01.

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 57/59).

Notificado (fl. 100), o réu apresentou defesa prévia (fl. 104).

Recebida a denúncia em 26/01/2022, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 105/106).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público requer a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A d. defesa, por sua vez, argumenta que devem ser observadas atenuantes de pena, além do tráfico privilegiado. Pede regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, qualquer nulidade processual que tenha ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelos seguintes documentos: auto prisão em flagrante (fl. 01); termos de depoimento (fls. 02/03); termo de interrogatório (fl. 04); boletim de ocorrência nº 6959/2021 (fls. 05/08); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); fotografias (fls. 18/24); laudo pericial nº 395.723/2021 (fls. 35/39); laudo pericial nº 406.650/2021 (fls. 92/96); relatório final do inquérito policial (fls. 80/85); bem como pela prova oral colhida.

Sobreleva notar que as substâncias apreendidas (tetrahydrocannabinol e cocaína, na forma de sal e de crack) se encontram expressamente previstas na Portaria 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha Rodrigo Aparecido Mello Silva, policial militar, aduziu que estavam em patrulhamento; que estavam adentrando o bairro; que avistaram o Carlos parado em uma esquina e ele já saiu andando; que perguntaram a ele o que ele segurava e ele já queria correr; que ele jogou o objeto no chão; que o fecharam e ele resistiu à abordagem; que pegou as drogas e havia cocaína, pedra e maconha; que Carlos confessou que iria vender; que já conhecia o acusado dos meios policiais.

No mesmo sentido, a testemunha Rafael Mazza de Lourenço, também policial militar, contou que, na data dos fatos, que avistaram o acusado em uma esquina parado; que viu que ele segurava algo nas mãos; que ele começou a andar rápido e quando ele percebeu que iriam abordá-lo, soltou o que tinha nas mãos e correu; que o abordaram após 1 quarteirão; que ele resistiu, foi colocado ao solo; que foi constatado que havia porções de crack, cocaína e maconha; que estava com 44 reais; que ele disse que estava praticando a venda; que ele já era conhecido dos meios policiais; que

uma semana antes ele teve uma outra audiência de custódia; que o local é ponto de venda de drogas.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelo policial, os quais, portanto, devem prevalecer. O réu, em seu interrogatório, disse que tinha acabado de sair de casa; que ia consumir as drogas; que ia para a casa do seu tio; que é usuário de crack, cocaína e maconha; que sua mãe que lhe deu o dinheiro; que falou pra ela que ia comprar uma camisa; que não conhecia os policiais que foram ouvidos; que não falou que o dinheiro era da venda do dia anterior.

Analisando-se os autos e as provas produzidas, é certo que a versão do réu restou isolada.

O local da abordagem - ponto de venda de drogas -, a quantidade e natureza das drogas apreendidas em posse do acusado, a posse de dinheiro, bem como os depoimentos dos policiais, indicam que os entorpecentes não se destinavam ao consumo pessoal, e sim à mercancia (art. 28, § 2º, da LD). Anote-se, ainda, que, em sede policial (fl. 04), advertido do direito ao silêncio, o acusado confessou a prática do delito, informando ser usuário apenas de maconha.

Dessa forma, tenho que a conduta praticada pelo acusado se amolda ao delito de tráfico de drogas, uma vez que praticou o núcleo "trazer consigo" drogas e, em se caracterizando a figura do art. 33 da LD como tipo misto alternativo, a prática de qualquer de seus verbos é apta a configurá-lo.

Concorre a minorante do art. 33, §4º, da LD, uma vez que o réu é primário, com bons antecedentes, incidindo em seu favor a presunção de que ele não se dedica a atividades criminosas, uma vez que não há elementos nos autos que a infirmem. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa. HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, §4º, da LD.

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que

justifiquem a redução em menor patamar.

Ausentes majorantes.

Inexistem agravantes. Incidentes as atenuantes da menoridade relativa, pois o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (art. 65, I, do CP), bem como a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP).

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu não possui maus antecedentes (fl. 41). Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A quantidade e a natureza de droga devem ser sopesadas em conjunto, e a despeito da variedade dos entorpecentes, as quantidades são diminutas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), bem como a da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), todavia, deixo de reduzir a pena, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD. Diminuo a pena em 2/3, consoante fundamentação supra.

Assim, deve Carlos Henrique Soares da Silva ser definitivamente condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado

provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, de maneira a mostrar-se mais adequado que ela seja procedida no Juízo da Execução para cômputo de pena cumprida. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP, CONDENAR CARLOS HENRIQUE SOARES DA SILVA, já qualificado, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de

liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Revogo a prisão preventiva, porque o regime fixado e a substituição da pena são incompatíveis com a custódia cautelar (arts. 387, § 1º, e 312 do CPP), conforme precedentes dos Tribunais Superiores (STF, HC 167681 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2020 PUBLIC 28-02-2020; STJ, HC 467.949/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020). Expeça-se alvará de soltura, colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observado eventual direito à gratuidade judiciária.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD).

Como a quantia apreendida (fl. 79) está intrinsecamente vinculada à prática delitiva – produtos da mercancia da droga –, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD (art. 91, II, do CP).

Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.
- e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

Barra Bonita, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA